

Nr. 81 Kabinettsitzung vom 31. März 1933¹⁾.

R 43 I/1460, Bl. 195–197

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Hugenberg, Seldte, v. Eltz-Rübenach, Goebbels; RKomPrFMin. Popitz; StS Lammers, Meissner, Schlegelberger, Milch, Funk, Bang, Krohn; MinR Wienstein, Willuhn; Referent Pohl; Protokoll: MinR Killy.

Beginn:

Beginn:

ENTWURF EINES GESETZES DER REICHSREGIERUNG ÜBER BETRIEBSVERTRETUNGEN UND ÜBER WIRTSCHAFTLICHE VEREINIGUNGEN.

Staatssekretär Dr. Krohn erläuterte den Entwurf, bei dem die in der Sitzung des Wirtschaftspolitischen Ausschusses vom 27. März beschlossenen Änderungen berücksichtigt seien^{1a)}.

Staatssekretär Dr. Lammers trug für den verhinderten Reichswehrminister den Inhalt der anliegenden Aufzeichnung vor, mit der die Notwendigkeit dargelegt wird, durch entsprechende Änderung des Betriebsräte-Gesetzes eine Möglichkeit zu schaffen, im Interesse der Reichssicherheit und der Landesverteidigung nicht nur die wehrmachteigenen, sondern auch die für die Wehrmacht arbeitenden privaten Betriebe von staatsfeindlichen Arbeitnehmern zu säubern²⁾.

1) Lt. Einladungsschreiben der Rkei vom 29. 3. (R 43 I/1323, Bl. 53) sollte diese Kabinettsitzung im Anschluß an die Ministerbesprechung (Dok. Nr. 80) stattfinden.

1a) Der vom RArbM am 28. 3. übermittelte Entwurf war gegenüber der am 24. 3. erörterten Fassung (Dok. Nr. 73, P. 2 u. 3) wie folgt geändert worden: 1) durch die Bestimmung (Art. I § 2), daß die Landesbehörden das Erlöschen der Betriebsratsmitgliedschaft auch solcher Personen anordnen können sollten, „die in staats- oder wirtschaftsfeindlichem Sinne eingestellt sind“ (vgl. Anm. 4 zu Dok. Nr. 73); 2) durch eine präzisere Fassung der Vorschriften des Art. III über die Zulassung von Rechtsanwälten als Prozeßbevollmächtigte bei den Arbeitsgerichten (R 43 I/2067, Bl. 94–96).

2) Beigefügt ist eine formlose Aufzeichnung („g[e]heime[K]omman[d]o[s]ache“; kein Anschreiben, kein Tagesdatum, nur: „3.1933“) des Chefs der Wehrmachtabteilung im RWeMin., Ott, in der es zur Begründung des genannten Vorschlags heißt: „Die Wehrmacht ist seit Jahren bestrebt, aus ihren eigenen Betrieben staatsfeindliche Elemente zu entfernen. Dies ist auch gelungen, soweit den Betroffenen staatsfeindliche Betätigung oder Einstellung vor den Arbeitsgerichten nachgewiesen werden konnte. Die Interessen der Reichssicherheit und der Landesverteidigung verlangen aber, nicht nur die wehrmachteigenen Betriebe, sondern auch die für die Wehrmacht arbeitenden privaten Betriebe von staatsfeindlichen Arbeitnehmern zu säubern. Die Welle von Nachrichten und Denuntiationen der kommunistischen Presse und Propaganda im Jahre 1932 über angebliche Kriegsfertigungen der deutschen Industrie, die den Bestimmungen des Versailler Vertrags zuwiderlaufen sollten, hat mit erschreckender Deutlichkeit die Gefahr des bisherigen Zustands gezeigt. Die Möglichkeit, gegen die kommunistischen Drahtzieher durch Entlassung aus den Betrieben vorzugehen, war unter der bisherigen Rechtsprechung der Arbeitsgerichte nicht gegeben, da diese die Berufung der entlassenen Arbeitnehmer auf Artikel 118 der Reichsverfassung [betr. Meinungsfreiheit in Wort, Schrift usw., die auch durch „kein Arbeits- oder Anstellungsverhältnis“ beeinträchtigt werden dürfe] meist anerkannten und gegen die Arbeitgeber entschieden. Hier ist es dringend erforderlich, auf dem Wege der Gesetzgebung eine Auslegung des Artikels 118 R.V. und der Paragraphen 84 und 96 des Betriebsrätegesetzes [betr. Einspruchsrecht gegen Kündigung des Arbeitsverhältnisses u. a. wegen politischer Betätigung, s. RGBl. 1920, S. 147, 167, 170] dahin zu schaffen, daß die Äußerung einer staatsfeindlichen Gesinnung den Schutz des Artikels 118 R.V. nicht für sich in Anspruch nehmen kann. An sich würde die Beschränkung einer solchen Bestimmung auf die für die Wehrmacht arbeitenden Betriebe den Interessen der Landesverteidigung genügen, diese Beschränkung hätte aber zur Folge, daß vor den Arbeitsgerichten der Charakter der für die Wehrmacht liefernden Betriebe jedesmal dargelegt werden müßte. Da dies aber aus außenpolitischen Gründen untragbar ist, bleibt nur der Weg, der neuen Bestimmung Allgemeingültigkeit für die gesamte Wirtschaft zu geben. Ein solches Verfahren läge aber durchaus im Zuge der planmäßigen Bekämpfung staatsfeindlicher Bestrebungen durch die Reichsregierung und wäre daher auch vom allgemein-politischen Standpunkt zu begrüßen.“ (R 43 I/1460, Bl. 201–202).

Staatssekretär Dr. *Krohn* erklärte sich bereit, dem Vorschlag Rechnung zu tragen, bat aber, die Fassung und Einfügung in den Entwurf dem Reichsarbeitsminister zu überlassen.

Dem wurde zugestimmt³⁾.

Staatssekretär Dr. *Krohn* erläuterte dann den Artikel III des Entwurfs in der auf dem Beschluß des Wirtschaftspolitischen Ausschusses beruhenden vorliegenden Fassung⁴⁾. In diesem Zusammenhang bat er, dem zur Beratung stehenden Entwurf den hier als Anlage 3 beigegebenen Entwurf als Artikel I voranzustellen. Dadurch solle die Reichsregierung ermächtigt werden, für die Bezirke der Landesarbeitsämter Reichsbeauftragte zu bestellen, deren Aufgabe es sei, die zur Erhaltung des Arbeitsfriedens notwendigen Anordnungen zu treffen⁵⁾. Dem in Aussicht genommenen Neuaufbau der Gewerkschaften⁶⁾ solle durch diese Maßnahme nicht vorgegriffen werden. Er bitte, den Entwurf mit dem beantragten Zusatz zu verabschieden.

Der *Reichskanzler* äußerte Bedenken gegen Artikel III des Entwurfs. Eine Zulassung der Anwälte bei den Arbeitsgerichten werde sich überwiegend als eine einseitige Bevorzugung der Arbeitgeber auswirken, da die Arbeitnehmer im allgemeinen nicht in der Lage sein würden, die durch die Beauftragung eines Rechtsanwalts entstehenden Kosten aufzubringen. Das führe unbilligerweise zu einer Überlegenheit der Arbeitgeberpartei, die ohnehin schon zu einer besseren Wahrnehmung ihrer Belange in der Lage sei. Wenn überhaupt an eine Zulassung der Rechtsanwälte gedacht werden könne, dann müsse die Möglichkeit geschaffen werden, den Arbeitnehmern Anwälte im Armenrecht beizuordnen, wenn der Arbeitgeber sich eines Anwalts bediene.

Der *Vizekanzler* und der *Reichsminister des Innern* äußerten Zweifel, ob es geboten sei, die im Artikel III des Entwurfs vorgesehene Zulassung der Anwälte auszusprechen, da doch späterhin möglicherweise mit einer Überleitung der Arbeitsstreitigkeiten auf die ordentlichen Gerichte gerechnet werden könne. Der Reichsminister des Innern bat, es bei dem bestehenden Rechtszustande einstweilen zu belassen. Notwendig sei eine grundsätzlich neue allgemeine Regelung der Gewerkschaftsfragen, solange die Dinge noch in Fluß seien.

Reichskommissar Reichsminister a. D. Dr. *Popitz* machte dringende Bedenken gegen den dem Entwurf voranzustellenden neuen Artikel I geltend, soweit damit die Bestellung von besonderen Reichskommissaren ermöglicht werden solle. Die Arbeitsverwaltung sei eine Angelegenheit, die an sich den Länderverwaltungen übertragen werden müsse. Vollends nach der Gleichschaltung der Reichs- und Länderverwaltungen sei es fehlsam, für Aufgaben, für die z. B. in Preußen die Oberpräsidenten die gegebene Stelle seien, neue Reichsorgane einzurichten. Es sei nichts dagegen einzuwenden, wenn von dem zuständigen Reichsminister auf diesem Gebiet Anweisungen erteilt würden, die Ausführung müsse aber durch die Länderverwaltungen erfolgen.

Der *Vizekanzler* pflichtet dieser Auffassung bei.

Nach anschließender Aussprache wurde beschlossen, den neuen Artikel I und den Artikel III des vorliegenden Entwurfs zurückzustellen⁷⁾.

3) Dem Vorschlag des RWeMin. wurde durch Einfügung einer wie folgt lautenden Bestimmung (Art. 2) in die Endfassung des Gesetzes (vgl. Anm. 8) entsprochen: „Das im § 84 des Betriebsrätegesetzes vorgesehene Recht des Einspruchs gegen die Kündigung eines Arbeitnehmers besteht nicht, wenn die Kündigung mit dem Verdacht staatsfeindlicher Einstellung begründet wird.“

4) Vgl. oben Anm. 1 a.

5) In dem anliegenden Entwurf heißt es hierzu u. a.: „Die Reichsbeauftragten haben innerhalb ihres Bezirks die zur Erhaltung der Ruhe und Ordnung im Arbeitsleben erforderlichen Anordnungen zu treffen. Sie können insbesondere zu diesem Zweck mit bindender Wirkung für alle Beteiligten die Stilllegung von Betrieben und die Entlassung von Arbeitnehmern auf bestimmte Zeit hinausschieben und die Geltung aller oder einzelner tarifvertraglicher Bestimmungen für einzelne sonst in ihrem Fortbestand gefährdete Betriebe aufheben.“ Der Reichsbeauftragte kann zur Durchsetzung seiner Anordnungen Ordnungsstrafen bis zu 10 000 RM festsetzen (R 43 I/1460, Bl. 203–205).

6) Vgl. dazu Dok. Nr. 118, dort bes. Anm. 3.

7) Von dem Art. III des Entwurfs wurde in die Endfassung des Gesetzes lediglich die Bestimmung aufgenommen (hier Art. IV), daß der RArbM durch VO den im Arbeitsgerichtsgesetz bezeichneten Vereinigungen (vgl. Anm. 7 zu Dok. Nr. 73) andere Vereinigungen für die Prozeßvertretung vor den Arbeitsgerichten gleichstellen könne. Derartige Gleichstellungen wurden durch die VOen vom 9. 4. (NSBO, Stahlhelm-Selbsthilfe), vom 12. 5. (u. a. Deutschnationaler Arbeiterbund, Verband Katholischer Kaufmännischer Vereinigungen) und vom 22. 5. 33 (NS-Dt. Kriegsopferversorgung) vorgenommen (RGBl. I, S. 193, 282, 367).

Im übrigen wurde der Entwurf angenommen⁸⁾.

⁸⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 4. 4. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 161). Zur Beratung über seine Durchführung s. Dok. Nr. 96.

Zitierhinweis

Nr. 81 Kabinettsitzung vom 31. März 1933. in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d081>